

1501806-13.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... foi detido e confirmou a prática da tentativa de roubo, inclusive apreenderam o simulacro de arma de fogo. Também apreenderam dois aparelhos celulares próximo a uma árvore e ao que consta eram das vítimas. O réu confessou a prática de uma tentativa de roubo e dois delitos de roubo.

O policial CARLOS HENRIQUE ZAVAGLIA ratificou o depoimento prestado na fase ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501806-13.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2318980/2021 - 01º D.P. PIRACICABA, 21560210 - 01º D.P. PIRACICABA, 1911/21/517 -

01º D.P. PIRACICABA, 1914/21/517 - 01º D.P. PIRACICABA, 2318980 - 01º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS PHILIPPE DE SOUZA SOTOPIETRA

Vítima:

A COLETIVIDADE e outros

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 23 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel e o acusado JONATAS PHILIPPE DE SOUZA SOTOPIETRA. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi colhido o

interrogatório do acusado, pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, JONATAS PHILIPPE DE SOUZA SOTOPIETRA está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, por três vezes, uma delas na forma do art. 14, inciso II, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Após a instrução em juízo, a denúncia foi aditada e o réu passou a ser processado réu como incurso nos artigos artigo 157, caput, do Código Penal (vítima E.L.C); artigo 157, caput, e artigo 158, caput, em concurso material, todos do Código Penal (vítima M.D.C.A.M.P.); artigo 158, caput, do Código Penal (vítima P.P.M.N.) - fls. 115-117 e 221-222.

Procede a ação penal.

DOS FATOS - descritos na inicial e em seu aditamento -, COM INDICAÇÃO DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 10h30min, na Rua Almirante Barroso, altura do n. 692, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, JONATAS PHILIPPE DE SOUZA SOTOPIETRA, qualificado e indiciado a fls. 06/07, subtraiu, mediante grave ameaça e violência, para si ou para outrem, uma bolsa contendo óculos de sol e um celular Samsung Galaxy S20 (IMEI: 358558-82-578684-6), pertencente a Enide Lazzarini da Cruz (boletim de ocorrência de fls. 38/40 e 91/92 e termo de declarações de fls. 87).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 16h55min, na Rua Dr. João Sampaio, altura do n. 1323, São Judas, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, o denunciado constrangeu a vítima Maria Del Carmen Alvarez Marcos Prezotto mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa e subtraiu, mediante grave ameaça, para si ou para outrem, R\$200,00 (duzentos reais) e um cartão do Banco Itaú, pertencentes a Maria Del Carmen Alvarez Marcos Prezotto (boletim de ocorrência de fls. 33 e termo de declarações de fls. 34).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 11h00, na Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, altura do n. 301, centro, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, JONATAS PHILIPPE DE SOUZA SOTOPIETRA, qualificado e indiciado a fls. 06/07, constrangeu a vítima Paola Piffer mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa (boletim de ocorrência de fls. 08/09 e termo de declarações de fls. 05).

Na manhã do dia 22 de novembro de 2021, o denunciado abordou a vítima Enide no momento que ela estacionava seu veículo e anunciou-lhe o assalto mediante ameaça com simulacro de arma de fogo. Então, exigiu que ela lhe entregasse a bolsa, no que foi atendido, evadindo-se (boletim de ocorrência de fls. 38/40 e 91/92 e termo de declarações de fls. 87).

No final da tarde do mesmo dia, o denunciado abordou Maria Del Carmen no instante em que ela entrou em seu veículo. Subjugando-a com ameaça exercida com emprego de arma de fogo, fez que ela conduzisse o automotor até uma rua mais tranquila. Na sequência, tentou por diversas vezes realizar a transferência de valores via Pix, mas não obteve êxito. Ao final, subtraiu da vítima R\$200,00 e o cartão bancário do Banco Itaú (boletim de ocorrência de fls. 33 e termo de declarações de fls. 34).

Na manhã do dia 23 de novembro de 2021, o denunciado abordou Paola Piffer quando ela ingressava em seu veículo. Ato contínuo e dentro do carro da vítima, o denunciado lhe exibiu um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto exigindo que ela lhe transferisse dinheiro via Pix. Assustada, a vítima saiu do carro e gritou por socorro. Populares intercederam e o denunciado evadiu-se (boletim de ocorrência de fls. 08/09 e termo de declarações de fls. 05).

Por fim, horas depois, após perseguição, policiais militares, já informados das características físicas do denunciado e do veículo que ele estava usando, prenderam-no em flagrante delito (boletim de ocorrência de fls. 10/14).

Na Delegacia de Polícia, ele permaneceu em silêncio (fls. 06/07), mas foi reconhecido pelas três vítimas (fls. 05, 37 e 89/90).

O simulacro de arma de fogo, após indicação do local pelo próprio denunciado, foi apreendido e reconhecido pela vítima Maria Del Carmen (fls. 15/18 e 35).

Os óculos e o celular de Enida também foram apreendidos com o denunciado e devolvidos a quem de direito (fls. 15/18 e 88).

Imagens do denunciado a fls. 81/86.

Laudos de fls. 142-143 (simulacro de arma de fogo), de fls. 144-147 (camisetas, cartucho, máscara facial e cartão SIM de celular) e de fls. 148-150 e 198-200 (veículo), de fls. 182-186 (imagens), de fls. 187-189 e 190-196 (dados extraídos pelo cellebrite)

DA PROVA NA FASE JUDICIAL:

A vítima Enide Lazzarini da Cruz disse que no dia dos fatos estacionou o carro e estava em pé com a porta aberta, momento em que o autor apareceu repentinamente e puxou sua bolsa com alças no braço com violência. Segurou a bolsa, mas viu a arma e ele conseguiu subtraí-la. Ele ficou com a camisa levantada a fim de que visse a arma e intimidou-a. Pediu para ele deixar os documentos, mas ele ignorou o pedido. A delegacia telefonou para sua nora informando que acharam seu aparelho celular e seus óculos Ray Ban. Assim foram devolvidos tais bens. Esteve na delegacia e fez reconhecimento fotográfico do réu como autor do delito. Não recuperou a bolsa, documentos e outros pertences. Reconhece o preso número 3 com certeza como o autor do delito.

A vítima Maria Del Carmen Alvarez Marcos Prezotto disse que saiu da academia e foi ao seu automóvel, quando foi surpreendida pelo réu que veio pelo lado do passageiro apontando-lhe arma de fogo. Subjugada, destravou a porta do carro, ele entrou no carro e sentou-se no assento do passageiro. Ele pediu o aparelho celular e dizia que “iria fazer PIX”. Em seguida, ele pediu para acionar o carro e depois pará-lo ao lado do Bradesco. Ele mandou estacionar e acessar sua conta. Ele mandou fazer um PIX no valor máximo de 27 mil, mas o banco recusou. Depois ele mandou fazer de 25 mil. O banco fez, mas bloqueou a conta. Ele tentou várias vezes fazer PIX de valores mais baixos. Estava nervosa e errou a senha duas vezes. Ele mandou dirigir-me ao posto Degaspari, pois a agência da Carlos Botelho ele achou muito grande. No banco ele deixou a arma dentro do carro e desceu consigo para alterar a senha, contudo o banco bloqueou a conta. O réu viu que não daria certo e mandou levá-lo a rua João Sampaio. No local ele pegou 200,00 da sua carteira e fez ameaças de que parceiros dele poderiam pegá-la. Quando voltava para casa o banco entrou em contato telefônico e seu cartão foi bloqueado. No dia seguinte foi chamada à delegacia para depoimento e reconhecimento. Ficou em poder do réu por volta de 50/60 minutos. A delegacia mandou a fotografia do réu e logrou reconhecê-lo. Duas horas depois foi à delegacia porque o réu foi preso e fez o reconhecimento pessoal com certeza. Reconhece o preso número 3 como o autor do delito ora narrado.

A vítima Paola Piffer Morato do Nascimento disse que foi à casa de sua amiga e quando entrava no carro o autor apontou-lhe a arma, entrou no carro e exigiu a abertura do aplicativo de banco porque ele queria fazer transferência de PIX. Respondeu que não iria perder tudo o que havia conquistado e saiu correndo do carro. Gritou por socorro e um motorista veio ajudá-la. Depois o autor apontou a arma para tal pessoa. Conseguiu voltar para o carro e fugir. Ligou para a polícia, que já estava ciente dos fatos. Várias viaturas chegaram e o autor foi preso. Na delegacia fez o reconhecimento do réu como o autor do crime. Não houve subtração de pertences que estavam no carro.

O policial André ratificou o depoimento prestado na fase policial e disse que o réu foi abordado quando saía de um comércio, entrou no carro rapidamente, e o cabo deu marcha à ré com a viatura e o cabo efetuou dois disparos no pneu do carro em que o réu se evadiu. Ele foi detido e confirmou a prática da tentativa de roubo, inclusive apreenderam o simulacro de arma de fogo. Também apreenderam dois aparelhos celulares próximo a uma árvore e ao que consta eram das vítimas. O réu

confessou a prática de uma tentativa de roubo e dois delitos de roubo.

O policial CARLOS HENRIQUE ZAVAGLIA ratificou o depoimento prestado na fase policial e em contato com a vítima logrou obter imagem do veículo usado no delito e as características do autor do delito. Saíram em patrulhamento e viram no estacionamento externo de uma drogaria um veículo Palio com as características informadas. O autor viu a viatura e correu até o veículo. Deu marcha à ré e quase atropelou o declarante, inclusive passou com o pneu do veículo sobre a bota do declarante. Ele resistiu à prisão e não atendeu as ordens de parada. Na sequência foi irradiado as placas e características do autor, o qual foi abordado por outra viatura e preso.

JONATAS disse que não retirou a bolsa do braço da vítima Enide. Que a bolsa estava no banco do passageiro. Passou pela calçada, viu, passou por trás do carro e pegou pelo vidro do passageiro no momento que a vítima manobrava o carro. Negou o segundo fato. Confirmou que no dia seguinte, entrou com a terceira vítima no carro dela, falou que era um assalto, determinou que ela fizesse transferência, mas a vítima saiu correndo. Mostrou o simulacro de arma de fogo. Agiu dessa forma por estar passando por dificuldade financeira. Devia um dinheiro para uma pessoa e ficou sabendo que essa pessoa não aceitava desculpas para o não pagamento. Essa pessoa lhe deu um prazo para pagamento.

Não há dúvidas:

(i) A vítima A vítima Enide Lazzarini da Cruz confirmou que o réu puxou-lhe a bolsa com violência e ainda lhe exibiu uma arma de fogo como forma de intimidação e de vencer a resistência que ela exercia à subtração de seu pertence. E reconheceu o réu na delegacia de polícia e em juízo.

(ii) A vítima Paola Piffer Morato do Nascimento confirmou que o réu a constrangeu, com uma arma, a fazer-lhe transferência de dinheiro via PIX. Reconheceu-o na Delegacia de Polícia. Crime do artigo 158 do CP bem caracterizado.

(iii) A vítima Maria Del Carmen Alvarez Marcos Prezotto também confirmou que, com ameaça com arma de fogo, o réu obrigou-a a fazer transferências bancárias via pix, o que foi recusado pelo banco em razão dos altos valores exigidos. E que, em dado momento, o réu subtraiu-lhe duzentos reais que tinha na carteira. Também o reconheceu com segurança na Delegacia de Polícia e em Juízo.

É sabido que as versões e reconhecimento constantes dos autos fornecem supedâneo o suficiente para embasar um decreto condenatório, mormente em se tratando de delito patrimonial, quando a palavra do ofendido possui credibilidade especial. Nesse sentido: TJSP: PROCESSO PENAL. PROVA. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do(s) acusado(s). [...] (Apelação 0001194-10.2010.8.26.0576. Relator(a): Souza Nery. Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 31/03/2011. Outros números: 11941020108260576).

E não são imprescindíveis as formalidades preconizadas no art. 226 do Código de Processo Penal no ato de reconhecimento, simplesmente porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento. Ou seja, não só o reconhecimento, mas também os demais elementos dos autos devem embasar a sentença condenatória.

Não se anula o ato do reconhecimento em razão de a pessoa que se pretende reconhecer não ter sido colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispôs a lei, deve ser observado quando possível, tratando-se de uma recomendação e não de uma exigência. "Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção." (RT 666/379). E "Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o artigo 226, inc. II, do CPP, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável mas não essencial" (STJ - HC 7.802 - RJ - DJU de 21-6-99, p. 172).

Nos distritos policiais e nos fóruns há uma grande demanda de ocorrências e

audiências, não sendo possível efetuar o reconhecimento de todos os acusados na forma recomendada.

No presente caso, o reconhecimento se mostrou seguro e, em conjunto com os demais elementos, prestou-se para fundamentar a condenação.

Como se vê, inexistem dúvidas a respeito dos fatos e de sua autoria.

DA PENA:

O réu é primário.

Foram, em suma, dois crimes de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal, contra a vítima E.L.C e artigo 157 contra a vítima M.D.C.A.M.P.) e dois crimes do artigo 158, caput, contra a vítima M.D.C.A.M.P. e contra a vítima P.P.M.N..

Continuidade delitiva entre os crimes da mesma espécie e concurso material entre os roubos e extorsão.

REVISÃO CRIMINAL. Roubo e extorsão. Pedido para aplicar a figura de crime único ou continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão. Impossibilidade. Hipótese que é mesmo de concurso material, como bem decidido na r. sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão transitado em julgado. Aumento da pena-base que merece ser mantido, uma vez que fundamentado em condenações caracterizadoras de maus antecedentes, diferente da utilizada para caracterizar a reincidência na fase seguinte. Ausência de bis in idem. Revisão criminal não provida. Acórdão mantido. (TJSP; Revisão Criminal 0005156-13.2016.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

APELAÇÃO - ROUBO AGRAVADO E EXTORSÃO QUALIFICADA AGRAVADA - TODOS OS RÉUS CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM CONCURSO FORMAL. APELO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUE SE IMPÕE - DE RIGOR O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - RESSALVADO ENTENDIMENTO DO RELATOR - CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DAS PENAS - APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DO RÉU MAURÍCIO - ACUSADO ERA TE INIMPUTÁVEL (MENOR DE IDADE) À ÉPOCA DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO - HOVE RECONSIDERAÇÃO DA R. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A MAURÍCIO - CONDENÇÃO DE MAURÍCIO, QUE SEQUER FOI DENUNCIADO, FOI EQUIVOCADA - DE RIGOR A ANULAÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA RECORRIDA - APELO PROVIDO. DEMAIS APELOS DEFENSIVOS (LUCAS, LEONARDO E CRISTOPHER) - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PENAS - EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MINISTERIAL - REGIME FECHADO ADEQUADO - APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1523753-58.2020.8.26.0050; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022) Regime fechado

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal, nos termos da inicial e seu aditamento.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Jonatas Philippe de Souza Sotopietra foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, por três vezes, uma delas na forma do art. 14, inciso II, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 115-117), no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 10h30, na rua Almirante Barroso, altura do n. 692, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Jonatas subtraiu, mediante grave ameaça, para si ou para outrem, uma bolsa contendo óculos de sol e um celular Samsung Galaxy S20 (IMEI: 358558-82-578684-6), pertencente a Enide Lazzarini da Cruz (boletim de ocorrência de fls. 38-40 e 91-92 e termo de declarações de fls. 87).

Consta, também, que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 16h55, na rua Dr. João Sampaio, altura do n. 1323, São Judas, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Jonatas subtraiu, mediante grave ameaça, para si ou para outrem, R\$200,00 (duzentos reais) e um cartão do Banco Itaú, pertencentes a Maria Del Carmen Alvarez Marcos Prezotto (boletim de ocorrência de fls. 33 e termo de declarações de fls. 34).

Consta, por fim, que, no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 11h, na rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, altura do n. 301, centro, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Jonatas tentou subtrair, mediante grave ameaça, para si ou para outrem, dinheiro da conta bancária de Paola Piffer Morato do Nascimento, não consumando o delito por circunstância alheia à sua vontade (boletim de ocorrência de fls. 8-9 e termo de declarações de fls. 5).

Ainda de acordo com a inicial, na manhã do dia 22 de novembro de 2021, o réu abordou a vítima Enide no momento que ela estacionava seu veículo e anunciou-lhe o assalto mediante ameaça com simulacro de arma de fogo. Então, exigiu que ela lhe entregasse a bolsa, no que foi atendido, evadindo-se (boletim de ocorrência de fls. 38-40 e 91-92 e termo de declarações de fls. 87). No final da tarde do mesmo dia, o réu abordou Maria Del Carmen no instante em que ela entrou em seu veículo.

Subjugando-a com ameaça exercida com emprego de arma de fogo, fez que ela conduzisse o automotor até uma rua mais tranquila. Na sequência, tentou por diversas vezes realizar a transferência de valores via Pix, mas não obteve êxito. Ao final, subtraiu da vítima R\$200,00 e o cartão bancário do Banco Itaú (boletim de ocorrência de fls. 33 e termo de declarações de fls. 34). Na manhã do dia 23 de novembro de 2021, o réu abordou Paola Piffer quando ela ingressava em seu veículo. Ato contínuo e dentro do carro da vítima, o réu lhe exibiu um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto exigindo que ela lhe transferisse dinheiro via Pix.

Assustada, a vítima saiu do carro e gritou por socorro. Populares intercederam e o réu evadiu-se (boletim de ocorrência de fls. 8-9 e termo de declarações de fls. 5).

Por fim, horas depois, após perseguição, policiais militares, já informados das características físicas do réu e do veículo que ele estava usando, prenderam-no em flagrante delito (boletim de ocorrência de fls. 10-14). Na Delegacia de Polícia, ele permaneceu em silêncio (fls. 6-7), mas foi reconhecido pelas três vítimas (fls. 5, 37 e 89-90). O simulacro de arma de fogo, após indicação do local pelo próprio réu, foi apreendido e reconhecido pela vítima Maria Del Carmen (fls. 15-18 e 35).

Os óculos e o celular de Enide também foram apreendidos com o réu e devolvidos a quem de direito (fls. 15-18 e 88).

Aditada a denúncia pelo Ministério Público para incluir o uso de violência, além de grave ameaça, contra a vítima Enide. Além disso, quanto à vítima Maria Del Carmen, acresceu-se a acusação de que teria ocorrido extorsão consumada (art. 158, CP), por entender o promotor que se trata de crime formal, além de roubo consumado da quantia de R\$200,00, em concurso material. Por fim, denunciou o acusado pelo delito previsto no art. 329, caput, por ter engatado marcha a ré, tentado atropelar o policial e passou por cima do pé ou da bota do policial Zavaglia. Na sequência, teria “jogado” o carro sobre o policial Casimiro.

Recebido o aditamento quanto à vítima Maria Del Carmen. Não recebido o aditamento quanto ao delito do art. 329, caput, CP.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 6-7).

Em solo policial, Enide Lazzarini da Cruz, vítima, contou que: “no dia 22/11/2021, ao estacionar seu veículo na rua Almirante Barroso, na altura do numeral 692, foi abordada por indivíduo pardo, gordo, estatura mediana, cabeça raspada, ele vestia calça jeans e camiseta cinza escura e estava com uma suposta arma de fogo à mostra na cintura. O indivíduo apenas mandou que ela lhe entregasse a bolsa. O indivíduo foi embora a pé e a vítima o perdeu de vista ao dobrar a esquina. Dentro da bolsa estavam seus óculos de sol roxo da marca Ray-Ban, seu celular Samsung Galaxy S20 cor rosa, entre outros documentos pessoais” (fls. 87).

Maria Del Carmen Alvarez Marcos Prezotto, vítima, disse que: “comparece nesta Delegacia de Polícia após sofrer um roubo na data de ontem e que na presente data, policiais militares ligaram para a declarante dizendo que o autor dos fatos havia sido preso nesta Distrital. Com relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2222505/2021 declara que estava a aproximadamente 4 metros da academia QUADCORP, entrando em seu veículo, quando já encontrava-se no interior do seu automóvel, um indivíduo passou por sua porta e foi até a porta do carona pedindo para que abrisse, com uma arma de fogo em mãos, exigindo que abrisse a porta. O referido indivíduo tinha porte físico forte, cor da pele preta, cabelo raspado,

aproximadamente 1,75 de altura, com vestes de camiseta cinza, calça jeans e tênis. Entrou no seu veículo, pediu para que dirigisse e disse que queria o seu aparelho telefônico. A declarante destaca que o autor pediu para que parasse em uma rua tranquila, ao lado esquerdo do Banco Bradesco, da avenida Carlos Botelho. Pediu em seguida que destravasse seu telefone e entrasse no aplicativo do seu banco e realizasse uma transferência via PIX. O autor requereu inicialmente a quantia de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e que diante da situação em encontrava-se tentou realizar a transferência, mas seu banco recusou a operação. Informa que o próprio autor começou a colocar vários valores, tentando realizar a transferência e que foram todas recusadas pelo banco. Em dado momento, saiu do aplicativo e errou no momento de digitar, tendo que trocar a senha eletrônica, no entanto para realizar a validação desta o indivíduo a levou até um caixa eletrônico na avenida Independência, no Banco Itaú, indo até o terminal de atendimento com a vítima, mas a operação não teve êxito, não conseguindo mais acessar o aplicativo. Nesse momento, pediu que retornasse ao local em que a havia arrebatado, o que prontamente atendeu. Chegando no local e antes de ir embora, subtraiu R\$ 200,00 (duzentos reais), seu cartão do Banco Itaú e pediu sua senha, dizendo para não bloquear o cartão ameaçando-a caso fizesse o bloqueio, mencionando que tinha comparsas 'que não eram bonzinhos como ele', que sabia a placa do seu veículo e que descobriria onde morava. Nesta Delegacia de Polícia Judiciária, a declarante pode visualizar objetos apreendidos em poder do autor, reconhecendo a camiseta de cor cinza, como a vestimenta que utilizava no momento em que foi roubada por este, além de reconhecer o simulacro de arma de fogo do tipo pistola semiautomática, como sendo o utilizado pelo indivíduo para intimidá-la. Foi oportunizada nesta ocasião a vítima de visualizar perfilados lado a lado, pessoas em igual semelhança, reconhecendo com segurança o indivíduo Jonatas Philipe de Souza Sotopietra como sendo o autor dos fatos" (fls. 34).

Paola Piffer Morato do Nascimento, vítima, relatou que: "hoje, por volta das 11h00min, deixou seu automóvel da marca Renault, modelo Duster, cor branco, ano 2022, placas EFY8I02, de Piracicaba/SP, estacionado pela rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 307, centro, nesta cidade. Quando retornou para o carro foi subjugada por um indivíduo desconhecido, de cútis preta, compleição física forte, o qual embarcou no automóvel pelo lado do passageiro e com emprego de arma de fogo do tipo pistola semiautomática, anunciou que se tratava de um assalto, passando a exigir que a declarante acessasse o aplicativo de seu aparelho celular para fazer a ele transferência de valor via PIX. A declarante apavorada tomou a decisão de desembarcar do assento do motorista e saiu desesperada gritando e solicitando por auxílio. Diz que um popular que passava pelo local de carro percebeu o ocorrido e intercedeu fazendo manobra com o veículo. O meliante apontou a arma contra ele e na sequência conseguiu empreender fuga. A declarante acionou a Polícia Militar e transmitiu o ocorrido. Depois veio até esta Delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Destaca que o meliante não esperava a reação da declarante e ele não teve concretizado seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Depois de certo tempo a declarante foi comunicada por policiais militares que o autor foi identificado e preso, tratando-se de Jonatas Philipe de Souza Sotopietra, de 31 anos de idade. Nas dependências desta Delegacia, em sala apropriada, a declarante teve a oportunidade de visualizar perfilados lado a lado, pessoas algo em si semelhantes, reconhecendo com presteza e segurança o indivíduo Jonatas Philipe de Souza Sotopietra, como sendo o autor da referida empreitada delitiva. Também teve a oportunidade de observar os objetos apreendidos em poder dele, reconhecendo de idêntica maneira a camiseta de cor cinza, como sendo vestimenta que o criminoso trajava por ocasião da tentativa de roubo, bem como, o simulacro de arma de fogo do tipo pistola semiautomática, como sendo o instrumento de intimidação" (fls. 05).

André Fabiano Casimiro, policial militar, contou que: "por volta das 11h tomou conhecimento de tentativa de roubo a transeunte na rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, cruzamento com a rua do Vergueiro, tendo a vítima descrito o autor como sendo indivíduo pardo, aparentemente entre 30 e 35 anos, careca, gordo, estatura mediana, vestindo uma calça jeans, tênis e uma camiseta cinza. Em diligências, obtiveram imagens de câmera de segurança de uma clínica de fisioterapia próximo ao local, em

que puderam obter características do veículo em que o autor adentrou para empreender fuga, sendo este um FIAT/PALIO, cor prata, de quatro portas, com rodas de liga leve e faixas preta na lateral. Mais tarde, em patrulhamento pela av. Prof. Alberto Vollet Sachs, na altura do supermercado Savegnago, deparam com o veículo com as mesmas características estacionado do lado externo ao supermercado. Na sequência, indivíduo com as características descritas saiu de um estabelecimento comercial e adentrou no veículo rapidamente ao perceber a presença dos policiais militares. O CB PM ZAVAGLIA deu ordem de parada que foi desobedecida pelo indivíduo, que engatou a marcha ré e tentou atropelar o policial. O CB PM ZAVAGLIA efetuou 2 disparos de arma de fogo em direção ao veículo e acertou o pneu dianteiro esquerdo. O indivíduo se evadiu em alta velocidade pelas ruas do bairro perdendo o contato visual naquele momento. Acionado apoio de outras viaturas, lograram êxito em abordar o indivíduo na rua Frei Jacinto, nº 131 no bairro Higienópolis. Durante a abordagem, o indivíduo confessou um roubo na data de ontem (22/11/2021) e a tentativa de roubo pela manhã de hoje. Ele apontou para os policiais onde teria dispensado o simulacro enrolado na camiseta cinza que usara no assalto horas antes. Lido seus direitos constitucionais, o CB PM ZAVAGLIA lhe deu voz de prisão pela tentativa de roubo e por atentar contra a vidas dos policiais” (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Carlos Henrique Zavaglia (fls. 4).

Fotografias às fls. 19-22. Imagens do réu às fls. 76-81. Laudos periciais juntados às fls. 142-143 (simulacro de arma de fogo), 144-147, 148-150, 182-186, 187-189, 190-196, 198-200.

Às fls. 56, certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição, apreensão de fls. 15-18; autos de reconhecimento de objeto de fls. 36; auto de reconhecimento de pessoa de fls. 37; auto de entrega de fls. 88, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 89-90.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvida Maria Del Carmen Alvarez Marcos Prezotto, vítima. Relatou que saiu da academia e se dirigiu ao seu carro, que estava a aproximadamente 4 metros. Acendeu um cigarro, foi puxar o cinto de segurança e um rapaz se aproximou, pelo lado do passageiro, com uma arma, e mandou que abrisse a porta. Chegou a vê-lo antes. Ele passou pelo carro e deu a volta por trás do carro. Não desconfiou. Destravou a porta a mando do homem, que estava com a arma na mão. Ele entrou e se sentou ao seu lado. Disse que se acalmasse, que não ia machucá-la, só queria o celular para fazer PIX. Ele pediu para que ligasse o carro e andasse. Cruzou a av. Carlos Botelho e ele mandou que parasse o carro ao lado do banco Bradesco. Ele viu o seu limite e tentou fazer um PIX no limite máximo, de R\$27.000,00. O banco não autorizou. Ele tentou fazer outro PIX de R\$25.000,00. O banco fez, mas depois bloqueou. Uma moça estacionou atrás, ele suspeitou e determinou que andasse com o carro. Ele determinou que parasse em outra rua. Ele tentou outros PIX, com valores menores. Saiu do aplicativo, tentou entrar de novo e, nervosa, ela errava a senha. Ele a levou a uma agência. Ele largou a arma em sua bolsa, levou-a à agência, ele a fez validar a senha no caixa eletrônico (a agência já estava fechada no horário). O banco já tinha bloqueado a sua conta. Não conseguia acessar a conta mais. Ele determinou que a levasse de volta à rua em que foi abordada. Ele a ameaçou, disse que tinha comparsas, que ia descobrir o seu endereço. Ele pegou R\$200,00 em sua carteira e o seu cartão. Determinou que não bloqueasse o cartão. Mas o banco lhe telefonou e bloqueou tudo. Deve ter ficado em poder do ladrão entre 50 minutos e 1 hora. Ele não a ameaçou muito, somente dizia que tinha comparsas que não eram tão “bonzinhos” quanto ele. Assim que entrou no carro, colocou a arma na cintura. Fez o boletim de ocorrência on-line no mesmo dia, depois que se acalmou. No dia seguinte foi chamada na delegacia para o reconhecimento. O policial lhe ligou no dia seguinte e perguntou se poderia mandar uma foto, para ver se reconhecia. Depois de umas 2h30, mandou outra foto, dizendo que o suspeito tinha sido capturado e pedindo para que comparecesse na delegacia. A

primeira foto foi extraída de uma câmera de segurança. Nessa foto, disse que parecia o acusado, mas ele estava com máscara, não teve certeza. Durante o assalto, a pessoa que a abordou não usava máscara. No seu B.O., colocou que ele tinha outro tipo de cabelo. Nem reparou que estava de cabeça raspada. Disse ao policial que parecia porque o indivíduo tinha a mesma altura, tipo físico, tom de pele. Na delegacia, fez o reconhecimento. Reconheceu facilmente na delegacia, com certeza. Não recuperou o dinheiro. O seu cartão foi jogado fora. O policial disse que o réu teria confessado que tentou usar o cartão, mas que já estava bloqueado. Desde o início, o réu disse que queria fazer PIX. Realizado o reconhecimento, indicou o réu como sendo o responsável pelo seu assalto. Perguntada pela defesa, explicou que, antes de fazer o reconhecimento na delegacia, recebeu outra foto do réu já preso, e então percebeu que ele tinha a cabeça raspada. Na delegacia, colocaram 3 pessoas no reconhecimento. Perguntada se as demais pessoas também tinham cabeça raspada, disse que não sabe dizer. Não foi pedido para que descrevesse o réu antes de fazer o reconhecimento. Deu o seu depoimento na delegacia depois do reconhecimento. Todo o depoimento da vítima se deu com a câmera do CR Limeira ligada, na qual era focado o réu. Realizado o reconhecimento pessoal, reconheceu o réu.

b) Na sequência, ouvida a vítima Paola Piffer Morato do Nascimento. Quando a vítima ingressou na audiência, a câmera do CR estava ligada e focava no réu, sendo possível a vítima visualizá-lo. Contou que foi à casa de uma amiga e, quando retornava, entrou no carro e um assaltante se aproximou. Disse que era um assalto e entrou no carro. Mandou que ela abrisse o aplicativo do banco. Ela disse que não, pois tinha acabado de receber o pagamento pela venda de sua casa. O assaltante colocou o revólver na sua cintura e a ameaçou. Mesmo assim, resolveu sair correndo e gritando. Uma pessoa viu o ocorrido, pegou o carro e saiu correndo atrás do roubador, que corria a pé. O bandido voltou na contramão do carro, quase foi atropelado. Apontou a arma para essa pessoa que o perseguiu. Esse perseguidor conseguiu pedir ajuda a outros dois motoqueiros, que chamaram a polícia. Ela voltou ao carro. Não conseguia ligar, nervosa, mas conseguiu fugir. O assaltante vinha em sua direção. Conseguiu ir até outra rua, chamou a polícia, que lhe disse que já tinha sido acionada e pediu que retornasse ao local dos fatos. A polícia chegou, coletou imagens de câmeras de segurança e, depois, foi chamada para fazer o reconhecimento na delegacia de pessoa que estava presa. Quando o assaltante se aproximou do carro, ele tinha a arma na cintura e entrou no carro. A porta ainda estava destravada. Quando ele entrou no carro, ele colocou a arma sobre as pernas dele. Quando ela disse que não ia abrir o aplicativo do banco, ele pegou a arma e colocou em sua cintura. Trocou o celular de mão, abriu a porta e saiu correndo. Depois, soube que a polícia conseguiu, por análise de imagens de câmeras de segurança, verificar que o indivíduo desceu de um carro Palio prata. Não conseguiram ver a placa mas, vendo detalhes do carro, queimado de Sol, conseguiram localizar o carro e o indivíduo. Nada seu foi levado.

No reconhecimento da delegacia, havia 4 indivíduos. Entre esses 4, identificou a pessoa que entrou no seu carro. Depois soube que foi essa pessoa que eles prenderam.

Descreveu o indivíduo como negro, cabelo “encaracoladinho”, mais baixo, camiseta verde e calça jeans, forte.

O agente penitenciário do CR de Limeira, ao fazer o reconhecimento, chamou os outros homens perfilados pelos seus nomes, Mário e Alex.

Perguntada, disse que recebeu uma foto em seu celular da câmera de segurança, na qual aparecia o suspeito. Os policiais quiseram confirmar se era essa a pessoa que lhe assaltou, e ela reconheceu as roupas.

c) Depois, ouvida a vítima Enide Lazzarini da Cruz. Estava na frente da casa da sua costureira, descendo do carro. Estava em pé, com a porta aberta e a chave do veículo na mão. Um rapaz se aproximou, puxou a sua bolsa. Na calma, pediu para que deixasse pegar os seus documentos. Ele virou as costas e foi embora. O seu relógio enroscou e o seu braço ficou roxo. A sua bolsa era de mão, com duas alças. Estava com as alças da bolsa no braço. Tentou segurar a bolsa, mas ele puxou forte. Também viu a arma, que estava na cintura, enfiada na calça. A camisa estava levantada. O assaltante puxou a bolsa com as duas mãos. Não sacou a arma. Na bolsa tinha o

celular e óculos de Sol. Ele não disse uma palavra sequer, nem ameaçando, nem em resposta ao seu pedido para deixar os documentos. Ligou para a nora e pediu que fizesse B0 e também resolvesse o bloqueio dos cartões bancários. Conseguiu recuperar o celular e os óculos. No assalto, a pessoa estava de boné e máscara de proteção usada em razão da pandemia de COVID. Fez reconhecimento na delegacia e reconheceu a pessoa. Na delegacia, perguntaram as características da pessoa. Disse que ele era forte, moreno, alto, com cabelo raspado (sabe porque ele estava com o boné virado para trás). Ele tinha pouco cabelo, bem "curtinho". Na delegacia, mostraram 3 fotos a ela, de pessoas diferentes. Não fez reconhecimento pessoal na delegacia. A bolsa, cartões e documentos não foram recuperados.

Reconheceu com certeza o réu como sendo a pessoa que a assaltou. Perguntada, disse que o fato de ter visto a foto na delegacia permitiu que reconhecesse o réu hoje. Se não tivesse visto a foto na delegacia, acha que não reconheceria o réu pessoalmente hoje. No assalto, só olhou o rosto do réu e depois olhou para a arma, mas não sabe falar nem a cor da blusa da pessoa que o assaltou.

d) Encerrada a oitiva das vítimas, ouvido inicialmente o policial militar André Fabiano Casimiro. Estava em serviço com o Cb. Zavaglia no centro de Piracicaba quando, em torno de 11h, souberam de uma tentativa de roubo. A vítima descreveu o autor como uma pessoa parda, gordo, careca, vestindo calça jeans e camiseta, em torno de 35 anos. Localizaram uma câmera de segurança de uma clínica de fisioterapia e viram nas imagens que o indivíduo assaltante se evadiu com um palio prata 4 portas com uma faixa preta. Localizaram um carro na avenida Alberto Sachs com essas características. Ao se aproximarem, o indivíduo tentou fugir em marcha ré e quase atropelou o Cb. Zavaglia, que deferiu dois tiros e acertou o pneu do carro. A ocorrência foi irradiada e, posteriormente, o carro e o réu foram localizados. O réu indicou onde estava o simulacro embulhado em uma camiseta, próximo a uma lixeira, e confessou outros dois roubos no dia anterior, de uma pessoa saindo de uma clínica na rua João Sampaio e de quem tentou subtrair dinheiro via PIX, e de outra, de quem pegou uma bolsa. Próximo ao veículo havia 2 celulares jogados. Salvo engano, os aparelhos eram de vítima de roubo na data anterior. Outra viatura prendeu o indivíduo. Ele já tinha conseguido deixar o carro e deve ter dispensado o simulacro e os aparelhos celulares, que estavam na proximidade de onde foi preso.

e) Na sequência, ouvido o policial militar Carlos Henrique Zavaglia. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda. Complementou que os óculos e o aparelho celular da Sra. Enide foram localizados no veículo do réu. Jonatas confessou que realizou os roubos por estar desempregado e ter dívidas. Ele disse que fez outro roubo na Rua João Sampaio, em uma academia, próximo à Carlos Botelho, e outro na Vila Monteiro. Também confessou a tentativa de roubo no dia dos fatos. Não conhecia o réu. Sobre a dispensa da arma, o réu se aproveitou, durante a fuga, depois que desceu do carro, para jogá-lo. O aparelho celular, na verdade, estava ao lado do carro, ao pé de uma árvore. Os óculos estavam dentro do carro. O outro aparelho celular, já não sabe de quem era.

f) Por fim, interrogado o réu Jonatas Philipe de Souza Sotopietra. Relatou que é comerciante e recebia mensalmente por volta de R\$2.000,00/mês. Sobre os fatos, contou que devia a um agiota e tentou, de todas as formas, quitar a dívida. O dinheiro foi emprestado por conta do comércio que, em 2020, ficou com o movimento baixo. Ameaçado por essa pessoa, temendo por sua vida, desesperou-se e cometeu os delitos contra o patrimônio. Explicou que confirma a tentativa de furto da bolsa da Sra. Enide. Ela estava estacionando o carro. Pegou a bolsa e saiu correndo. Não é verdade que estava no ombro da senhora. O vidro do carro estava aberto. A bolsa estava no banco de passageiros. Quanto ao caso em que uma pessoa foi levada ao banco, desconhece. No dia em que foi preso, os policiais falaram do caso da bolsa e do caso da moça que correu. Na delegacia lhe disseram que iam arrumar mais coisa para ele, pois sabiam que tinha mais coisa. Esse delito, não foi o interrogando. O terceiro caso, da moça que correu, foi no outro dia. Viu a moça estacionando o carro, aproveitou-se e entrou no carro. A moça chegou a falar que podia levar o carro, mas ele disse a ela para não descer. Mostrou o simulacro que estava em sua cintura. Quando disse a ela que deveria fazer transferência via PIX, ela saiu correndo. Depois disso, foi embora. Foi tomar a vacina e, na hora em que estava

saindo, entrou no carro e até avistou uma viatura, mas nem pensou que era algo com ele. Quando entrou no carro, deu ré e começou a descer a rua, o policial veio correndo do outro lado da rua, gritou "Para, para, para", e ele correu. O policial deu dois tiros no pneu do seu carro. Andou aproximadamente 4 ou 5 quarteirões. Desistiu, parou o carro e ficou esperando ser preso. Ficou com medo naquele momento. Colocou a "arma" em um saco de lixo próximo. Começaram a chegar as viaturas e ele foi preso. O policial disse que não o matou porque estava em frente do supermercado porque já matou outras pessoas na mesma situação. Também disse que ia lhe dar bastante "dor de cabeça". [Por que a vítima do primeiro crime disse que ele puxou a bolsa do seu ombro e a machucou?] Não sabe dizer, até porque ela estava dentro do carro e não tinha como ela estar com a bolsa no braço ali dentro. Além disso, a rua tem câmeras. [Por que a segunda vítima (Maria del Carmem disse que o reconhecia?] Não sabe, só sabe que ficou muito tempo na carceragem. Não tem nada contra ninguém, exceto o policial que lhe ameaçou de morte. Agradece por não ter sido pego por ele, mas sim por outra viatura, ou estaria morto. [É verdade que confessou os demais roubos aos policiais militares?] Não, apenas foi pressionado e disse onde estava o simulacro.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AO DELITO CONTRA A VÍTIMA MARIA DEL CARMEM

Ao ser ouvido, o réu explicou que, em razão de dívidas com um agiota, viu-se em situação de desespero e realmente atentou contra o patrimônio da Sra. Enide e da Sra. Paola. Todavia, a imputação do delito contra a Sra. Maria del Carmem não procede.

Assim, o caso é de improcedência da pretensão acusatória quanto ao delito contra a Sra. Maria del Carmem. Isso porque, além da negativa do réu, temos que em audiência de instrução e julgamento não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu. E a dúvida, como sabido, deve resolver-se a favor do réu. É, pois, o caso de absolvição (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155). Vejamos:

Durante o testemunho da vítima Maria del Carmem, ela explicou que todo o procedimento de reconhecimento na delegacia foi viciado e induzido. Um policial civil lhe enviou uma foto do acusado, e somente em razão dessa foto a testemunha percebeu que ele tinha o cabelo raspado. Além disso, na delegacia não foi convidada a descrever a pessoa que a assaltou antes da realização do reconhecimento, mas somente depois. Ora, obviamente, após ver o réu, conseguiu descrevê-lo claramente! E não se diga que o reconhecimento em juízo seria suficiente para suprir as nulidades no reconhecimento em solo policial. Isso porque o procedimento de reconhecimento em audiência também foi viciado. Ocorre que, enquanto a vítima testemunhava, a imagem do réu permaneceu na tela do aplicativo Teams, sozinho, indicando-se que estava no CR Limeira, com uniforme de pessoa presa. A vítima foi cientificada que depor na presença do acusado. Ora, depois de depor olhando a imagem do réu, a vítima já sabia quem era o acusado. Perfilá-lo, posteriormente, com outros presos, foi ineficaz. O reconhecimento pessoal já se encontrava viciado. Qualquer dos reconhecimentos, portanto, é nulo. Junte-se a isso o fato de que a polícia, no afã de resolver casos similares ocorridos em momentos próximos, desde o início induziu a Sra. Maria del Carmem a reconhecer o réu como sendo quem a assaltou: mandou-lhe fotografia de Jonas, disse que ele era o suspeito, relatou que teria praticado outros roubos, e indicou que a camiseta e a arma apreendidas foram localizados com ele.

Sendo assim, depois da desídia na condução dos procedimentos de reconhecimento de pessoas e objetos, inadmissível que tais reconhecimentos sejam considerados prova suficiente para a condenação.

Nessa linha, o entendimento atual do STJ em acórdão paradigma (HC 598.886):

- 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
- 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se

confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. No mais, restaria nos autos apenas a suposta confissão do réu aos policiais militares que o prenderam - fato negado pelo réu, que foi claro ao declarar que não foi ouvido por qualquer dos policiais que participaram da sua prisão, sejam militares ou civis, o que se coaduna com o silêncio registrado no seu interrogatório policial (fls. 6-7).

Dessa forma, não é possível afirmar com certeza que o réu foi o autor do delito e, portanto, de rigor a sua absolvição.

Subsidiariamente, ainda que se entenda pela suficiência probatória, a condenação deve se dar conforme o caput do artigo 158 do Código Penal, tipo indicado pela acusação quando do aditamento da denúncia. Ressalte-se que, mesmo durante o aditamento da denúncia, o Ministério Público não descreveu qualquer conduta que pudesse subsumir a conduta do agente ao parágrafo 3º do mesmo artigo.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA QUANTO AO DELITO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA PAOLA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 129, CP

Conforme confessado pelo réu, realmente ele ameaçou a vítima Paola para que lhe realizasse transferências por meio de PIX.

Todavia, a vítima foi clara em seu depoimento: em nenhum momento realizou qualquer conduta conforme determinada pelo réu. Assim, embora o réu visasse constranger a vítima a realizar transferências de valores, em nenhum momento a vítima realizou qualquer dos atos necessários para consumação do delito.

Conforme bem indicou o Ministério Público no aditamento da denúncia, o crime de extorsão é formal, ou seja, a sua consumação não exige o resultado naturalístico consistente na efetiva transferência de valores da vítima para o réu. É nesse sentido a súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

Todavia, para que o delito se consuma, é necessário que a vítima realmente se sinta constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. No caso concreto, a vítima não se constrangeu, ou seja, não agiu, não aderiu à ameaça.

Conforme ensina Nucci, nesses casos, o crime de extorsão não resta caracterizado, ainda que esse fosse o animus do agente:

"em que pese defendermos ser a extorsão um crime formal (não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima), ainda há alguns aspectos a considerar no tocante ao momento consumativo. Ocorre que há, fundamentalmente, três estágios para o cometimento da extorsão: 1.º) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça; 2.º) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa; 3.º) o agente obtém a vantagem econômica almejada. Este último estágio é apenas configurador do seu objetivo ("com o intuito de..."), não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão. Entretanto, o simples constrangimento, sem que a vítima atue, não passa de uma tentativa. Para a consumação, portanto, cremos mais indicado atingir o segundo estágio, isto é, quando a vítima cede ao constrangimento imposto e faz ou deixa de fazer algo. Sobre o tema, conferir a Súmula 96 do STJ: "O crime